

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL PERMANENTE**



**CASACIÓN N°1094 – 2024
LORETO**

ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL

Lima, nueve de marzo de dos mil veintiséis.

VISTO; el expediente principal digitalizado y el cuaderno generado en sede casatoria; y, **CONSIDERANDO**:

PRIMERO: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto con fecha veintidós de febrero de dos mil veintitrés, por la parte demandada [REDACTED] a fojas setecientos veintinueve, contra la Resolución N° 23 de fecha diecisiete de enero de dos mil veintitrés, obrante a fojas setecientos veinticinco, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, que declaró la nulidad de la Resolución N° 20 y, renovando el acto procesal, dispuso tener por concluido el proceso y remitir los actuados al archivo central.

SEGUNDO: La Ley N° 31591, Ley que modifica el Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por el Decreto Legislativo 768, y sus modificatorias, a fin de optimizar el recurso de casación para fortalecer las funciones de la Corte Suprema de Justicia de la República, fue publicada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós en el diario oficial El Peruano; por lo que, conforme a lo dispuesto en la Segunda Disposición Complementaria Final del Código Procesal Civil, la Ley N° 31591 resulta de aplicación supletoria al recurso materia de examen.

TERCERO: Conforme dispone el artículo 393 del Código Procesal Civil, modificado por Ley N° 31591, esta Sala Suprema tiene la potestad de examinar nuevamente el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo del recurso de casación.

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL PERMANENTE**



**CASACIÓN N°1094 – 2024
LORETO**

ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL

CUARTO: En relación a los requisitos de procedencia previstos en el artículo 64 numeral 5 del Decreto Legislativo N° 1071 —Ley de Arbitraje—, que establece: *"Contra lo resuelto por la Corte Superior sólo procede recurso de casación ante la Sala Civil de la Corte Suprema, cuando el laudo hubiera sido anulado en forma total o parcial"*, debe precisarse que esta disposición normativa regula la procedencia del recurso de casación en materia arbitral, estableciendo como requisito especial que el laudo arbitral haya sido anulado en forma total o parcial por la Corte Superior. Dicho presupuesto constituye una condición de procedibilidad de carácter imperativo, sin cuya concurrencia el recurso resulta improcedente.

QUINTO: En el presente caso, la resolución impugnada —Resolución N°23 de fecha diecisiete de enero de dos mil veintitrés— no constituye un pronunciamiento que anule el laudo arbitral; por el contrario, dicha resolución declaró la nulidad de la Resolución N° 20 y dispuso tener por concluido el proceso y remitir los actuados al archivo central. Cabe precisar que el laudo arbitral emitido por el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto fue materia de pronunciamiento definitivo mediante la sentencia casatoria de fecha catorce de junio de dos mil diecinueve, de fojas seiscientos veintinueve, que declaró infundado el recurso de casación interpuesto por Petróleos del Perú – Petroperu S.A., quedando con ello firme la sentencia de fecha quince de setiembre de dos mil diecisiete, de fojas quinientos treinta, que declaró fundada en parte la demanda de anulación de laudo.

SEXTO: En consecuencia, la Resolución N° 23 es un pronunciamiento emitido en ejecución de sentencia, que no anula el laudo arbitral, razón

**CASACIÓN N°1094 – 2024
LORETO**

ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL

por la cual no se cumple con el presupuesto de procedibilidad establecido en el artículo 64 numeral 5 del Decreto Legislativo N° 1071.

SÉPTIMO: Adicionalmente, se aprecia que la parte recurrente ha invocado la casación excepcional al amparo del artículo 392-A del Código Procesal Civil, esto es, conforme a la normativa anterior a la vigencia de la Ley N° 31591, sin haber adaptado su fundamentación al régimen vigente ni haber invocado la casación excepcional contemplada en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado por la referida Ley.

OCTAVO: Al respecto, es necesario señalar que el artículo 391 inciso 5 del Código Procesal Civil, modificado por Ley N.º 31591, establece como requisito para la procedencia de la casación excepcional, sin perjuicio de señalarse y justificarse la causal que corresponda conforme al artículo 388, el recurrente debe consignar adicional y puntualmente las razones que justifican el desarrollo de la doctrina jurisprudencial que pretende.

NOVENO: Sobre el particular, este Supremo Tribunal ha establecido -jurisprudencialmente- que para que el recurso de casación sea declarado procedente excepcionalmente se requiere que la parte recurrente:

- a. Haya invocado y justificado alguna de las causales previstas en el artículo 388° del Código Procesal Civil; y, además,
- b. Haya consignado las razones que justifican el desarrollo de la doctrina jurisprudencial que pretende, esto es, debe plantear un problema jurídico con cierto grado de generalidad (o frecuencia), que venga forjando pronunciamientos contradictorios a nivel de la Corte Suprema y/o de los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía; y que,

**CASACIÓN N°1094 – 2024
LORETO**

ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL

por tal motivo, sea menester y urgente establecer criterios o principios jurisprudenciales en torno a los mismos¹.

DÉCIMO: Del análisis del recurso interpuesto se evidencia que la recurrente no ha invocado la casación excepcional prevista en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modificado por Ley N.° 31591, sino al amparo del artículo 392-A del mismo cuerpo normativo —disposición derogada por la citada Ley—, sin cumplir con consignar las razones que justifican el desarrollo de doctrina jurisprudencial bajo el régimen vigente. En consecuencia, al concurrir los defectos antes señalados —incumplimiento del presupuesto establecido en el artículo 64 numeral 5 del Decreto Legislativo N°1071 y ausencia de invocación de la casación excepcional conforme al régimen de la Ley N°31591—, resulta de aplicación lo dispuesto en el numeral 1) literal a) del artículo 393 del Código Procesal Civil, que establece: *"1.- La Sala Civil Suprema declarará la improcedencia del recurso de casación cuando: a) No se cumplen los requisitos y causales previstos en los artículos 391 y 388 respectivamente; (...)"*.

Por los fundamentos expuestos y de conformidad con el artículo 393 numeral 1 literal a) del Código Procesal Civil, modificado por Ley N° 31591, en concordancia con el artículo 64 numeral 5 del Decreto Legislativo N° 1071: Declararon **IMPROCEDENTE** el recurso de casación interpuesto con fecha veintidós de febrero de dos mil veintitrés por [REDACTED] a fojas setecientos veintinueve, contra la Resolución N° 23 de fecha diecisiete de enero de dos mil veintitrés, obrante a fojas setecientos veinticinco, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en

¹ Casación N° 4099-2023-Lima, de fecha 28 de noviembre de 2023, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL PERMANENTE**



**CASACIÓN N°1094 – 2024
LORETO**

ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL

el diario oficial "El Peruano", conforme a ley; y los devolvieron; en los seguidos por **Petróleos del Perú – Petroperu S.A.** contra [REDACTED] y el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto, sobre anulación de laudo arbitral. **Integra este colegiado el juez supremo Huerta Sáenz por impedimento del señor juez supremo Hurtado Reyes. Interviene como ponente la señora Jueza Suprema Aranda Rodríguez.**

S.S.

ARANDA RODRÍGUEZ

ECHEVARRIA GAVIRIA

VALENCIA DONGO CÁRDENAS

FLORIÁN VIGO

HUERTA SÁENZ

NDA/kysz